OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pizzerie San Marino Kladno – Online objednávky, mobilní aplikace a rozvoz jídel

PROVOZOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ)

Obchodní firma: ALFA plus s.r.o.
Sídlo: Železničářů 2350, 272 01 Kladno
IČO: 46349154 | **DIČ:** CZ46349154
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10035.

PROVOZOVNA A KONTAKTY

Název: Pizzerie San Marino
Adresa: Obránců míru 2721, 272 01 Kladno-Kročehlavy
Telefon: +420 604 633 373
E-mail: sanmarino@pizzakladno.cz
Web: www.pizzakladno.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „**obchodní podmínky**“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), vzájemná práva a povinnosti mezi společností **ALFA plus s.r.o.** (dále jen „**provozovatel**“) a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „**zákazník**“ nebo „**spotřebitel**“) při prodeji a rozvozu pokrmů, nápojů a doplňkového zboží z provozovny Pizzerie San Marino.
2. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím:
   - online objednávkového systému dostupného z webových stránek **www.pizzakladno.cz** (platforma Speedlo),
   - oficiální mobilní aplikace **San Marino** (dostupné pro iOS v App Store a pro Android v Google Play),
   - QR kódu umístěného u stolu přímo v restauraci nebo samoobslužného kiosku,
   - telefonicky na čísle **+420 604 633 373** nebo osobně v provozovně.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Odesláním objednávky v online systému, v mobilní aplikaci nebo jejím telefonickým potvrzením zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
2. Kupní smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká okamžikem potvrzení přijetí objednávky ze strany provozovatele (zobrazením potvrzení v aplikaci, e-mailem, SMS nebo telefonickým potvrzením).
3. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky, například z důvodu naplnění výrobní či rozvozové kapacity, vyprodání surovin nebo z jiných provozních důvodů. O případném odmítnutí objednávky bude zákazník neprodleně informován; pokud již byla objednávka uhrazena online, bude platba v plné výši vrácena zpět.
4. Při nákupu alkoholických nápojů zákazník odesláním objednávky čestně prohlašuje, že dovršil věk 18 let. Kurýr či obsluha jsou oprávněni věk při předání ověřit a v případě pochybností předání alkoholického nápoje odepřít (dle zákona č. 65/2017 Sb.).

III. PROVOZNÍ DOBA, ROZVOZ A DORUČENÍ

1. Provozovatel zajišťuje rozvoz do obydlených částí města Kladna a vybraného okolí. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně omezit rozvoz do některých lokalit v závislosti na dopravní situaci nebo vytížení.
2. Standardní otevírací a rozvozová doba provozovny je:
   - **Pondělí a úterý:** ZAVŘENO
   - **Středa, čtvrtek, pátek:** 16:00 – 21:00

- **Sobota a neděle:** 11:00 – 21:00

Aktuální otevírací doba (včetně případných změn během státních svátků či mimořádných událostí) je vždy zveřejněna na webu **www.pizzakladno.cz** a v objednávkovém systému.

3. Doručení probíhá standardně ke vstupním dveřím objektu (tzv. první uzamykatelné dveře domu). Doručení do patra nebo až ke dveřím bytu je možné po předchozí domluvě, zejména v případě zdravotního omezení zákazníka.
4. Zákazník je povinen převzít objednané jídlo na uvedené adrese v dohodnutém čase a být dostupný na uvedeném telefonním čísle. Nepodaří-li se zákazníka na místě ani telefonicky kontaktovat do 10 minut od příjezdu kurýra, považuje se objednávka za zmařenou ze strany zákazníka a provozovateli vzniká nárok na úhradu plné ceny objednávky.

IV. DODACÍ LHŮTY

1. Obvyklá doba doručení se pohybuje mezi **40 a 120 minutami** od potvrzení objednávky v závislosti na denní době, velikosti objednávky a vzdálenosti.
2. Uvedený čas doručení je orientační. Dobu dodání může ovlivnit aktuální dopravní situace, nepříznivé počasí či vysoké množství souběžných objednávek.
3. Zpoždění způsobené vyšší mocí (např. dopravní nehoda, porucha vozidla, výpadek elektrického proudu, živelní událost) nezakládá samo o sobě právo na slevu či kompenzaci. O výraznějším zdržení bude zákazník informován telefonicky.

V. CENY, SLEVOVÉ AKCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Všechny ceny pokrmů a nápojů jsou konečné, uvedené v českých korunách (CZK) a zahrnují příslušnou sazbu DPH i cenu obalového materiálu, není-li u položky výslovně uvedeno jinak.
2. Platbu za objednávku lze provést následujícími způsoby:
   - **v hotovosti** při převzetí u kurýra nebo na provozovně,
   - **platební kartou u kurýra nebo na provozovně** (VISA, Mastercard, Apple Pay, Google Pay),
   - **online platební kartou** (případně přes Apple Pay / Google Pay) prostřednictvím zabezpečené platební brány v online objednávkovém systému nebo mobilní aplikaci,
   - **papírovými stravenkami** akceptovanými provozovatelem (při platbě stravenkami se přeplatek v hotovosti nevrací).
3. Kurýři z bezpečnostních důvodů u sebe nevozí hotovost přesahující **1 000 Kč**. Hradí-li zákazník vyšší bankovkou, je povinen na tuto skutečnost předem upozornit v poznámce k objednávce.
4. Zákazník je povinen překontrolovat vrácenou hotovost ihned při převzetí. Na pozdější reklamace ohledně vrácené hotovosti nelze brát zřetel.
5. Provozovatel může poskytovat marketingové slevové kódy (např. SLEVA5) a věrnostní odměny (cashback) pro nákup na webu či v mobilní aplikaci. Slevové kódy nelze směnit za hotovost a řídí se podmínkami konkrétní promo akce.

VI. PRODUKTY A INFORMACE O ALERGENECH

1. Všechny fotografie a vyobrazení produktů na webu www.pizzakladno.cz a v aplikaci mají ilustrativní charakter; vizuální podoba ručně připravovaného pokrmu se může v detailech lišit, což při dodržení receptury a gramáže nezakládá vadu výrobku.
2. Přehled alergenů obsažených v jednotlivých pokrmech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 je trvale dostupný na webu **www.pizzakladno.cz** (v sekci Alergeny), v online menu a na vyžádání u obsluhy.
3. V případě dočasné nedostupnosti některé suroviny či doplňkového produktu (např. nápoje) bude zákazník telefonicky kontaktován s nabídkou adekvátní náhrady.

4. Samostatné nápoje a pochutiny jsou rozváženy pouze společně s objednávkou hlavního jídla.

VII. POUČENÍ O NEMOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY U ČERSTVÝCH POKRMŮ

1. Zákazník bere na vědomí, že podle ustanovení **§ 1837 písm. e) a g) občanského zákoníku** nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (zejména teplé a čerstvě připravené pokrmy – pizzy, burgery, kuřecí speciality, saláty), ani od smlouvy o dodávce potravin a nápojů v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů či z důvodu ochrany zdraví je nelze vrátit.
2. U ostatního neotevřeného zboží nepodléhajícího rychlé zkáze má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů od převzetí dle § 1829 občanského zákoníku.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) A ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

1. Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že dodaný pokrm či nápoj nemá při převzetí vady, má deklarované složení, teplotu a hmotnost. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 a násl. a § 2161 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
2. Vzhledem k povaze čerstvých a teplých pokrmů je zákazník povinen zkontrolovat stav objednávky ihned po převzetí a případné zjevné vady (např. záměna položky, chybějící surovina, vychladlý či poškozený pokrm) **oznámit bez zbytečného odkladu po převzetí**:
   - osobně v provozovně na adrese Obránců míru 2721, Kladno,
   - telefonicky na čísle **+420 604 633 373**,
   - nebo e-mailem na adresu **sanmarino@pizzakladno.cz** (spolu s popisem vady, fotografií reklamovaného pokrmu a dokladem o koupi).
3. Provozovateli je při uplatnění reklamace nutné předložit reklamovaný pokrm (nebylo-li dohodnuto doložení fotografií), ze kterého nesmí být zkonzumována více než jedna čtvrtina (25 %) porce, aby bylo možné vadu objektivně posoudit.
4. Je-li reklamace oprávněná, má zákazník právo na bezplatné dodání nového bezvadného pokrmu (výměnu), přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení peněz. Reklamace čerstvých pokrmů jsou řešeny přednostně ihned, nejpozději však v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).

IX. DOPRAVA A CENÍK

1. Cena rozvozu v rámci města Kladna a přilehlých obcí se řídí aktuálním ceníkem dopravy v online objednávkovém systému, kde je konečná cena dopravy zákazníkovi vždy zobrazena před odesláním objednávky.
2. Mimo standardní rozvozové zóny je doprava možná pouze po předchozí telefonické domluvě. V takovém případě je účtován příplatek dle aktuálního ceníku (standardně 10 Kč za každý započatý kilometr).

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

1. Správcem osobních údajů zákazníků je provozovatel ALFA plus s.r.o. Veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jsou uvedeny v samostatném dokumentu **„Ochrana osobních údajů (GDPR)“** dostupném na webu **www.pizzakladno.cz**.

2. Zpracování osobních údajů (jméno, doručovací adresa, telefon, e-mail) je nezbytné pro **plnění kupní smlouvy** (vyřízení a doručení objednávky) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a pro plnění zákonných daňových povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
3. Zasílání obchodních sdělení vlastníkem stávajícím zákazníkům probíhá v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. na základě oprávněného zájmu provozovatele nebo na základě svobodného souhlasu zákazníka. Zákazník může zasílání obchodních sdělení kdykoliv bezplatně odmítnout.
4. Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám s výjimkou smluvních technologických a platebních zpracovatelů nezbytných pro provoz objednávkového systému a doručení objednávky. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování dle čl. 22 GDPR.

XI. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná **Česká obchodní inspekce**, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: **https://adr.coi.cz** nebo **https://www.coi.cz**.
2. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, případně se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (https://www.evropskyspotrebitel.cz). Dozor nad dodržováním povinností v oblasti ochrany spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce a v oblasti hygieny potravin Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a příslušná Krajská hygienická stanice.

XII. AUTORSKÁ PRÁVA A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerý obsah webových stránek **www.pizzakladno.cz** (texty, fotografie, grafika, loga, zdrojový kód) je chráněn autorským právem a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele kopírován ani dále šířen.
2. Vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
3. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit; pro konkrétní objednávku je však vždy rozhodující znění účinné v okamžiku jejího odeslání.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2026.
V Kladně, za společnost ALFA plus s.r.o. – Pizzerie San Marino Kladno.